

Kasus Pertama



Gambar 4.11 Cinta Laura tidak diizinkan berkewarganegaraan ganda.

Sumber: VOA Indonesia (2014)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertanyaan soal kewarganegaraan selalu mengganggu bagi Cinta Laura. Sejak kecil Cinta punya dua kewarganegaraan. Jerman dan Indonesia. Satu dari ayahnya yang WNA, satu lagi dari ibunya yang berkebangsaan Indonesia. Saat usianya mendekati 18 tahun, pertanyaan itu makin menghantui sang pelantun Oh Baby. Tapi ia masih bingung, tak bisa memilih. Untuk berkarier di Amerika sesuai cita-citanya, WN Jerman jelas lebih mudah. "Tapi saya cinta Indonesia. Mami saya orang Indonesia, dan saya bangga jadi orang Indonesia," katanya. Ia

menambahkan, "Saya berharap tetap boleh punya dua kewarganegaraan." Harapan itu jelas tak terkabul. Indonesia tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Saat akhirnya menginjak 21 tahun dua tahun lalu, Cinta harus memilih. Dan bintang The Philosophers itu memilih Jerman. Alasannya demi kemudahan mengurus visa dan berkarier internasional. Meski begitu, ia menegaskan tetap cinta Indonesia.

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel6

Kasus Kedua

Liputan6.com, Jakarta - Permohonan naturalisasi pesepak bola asal Spanyol Jordi Amat Mass dan Sandy Walsh dari Belanda diterima DPR RI lewat Komisi III. Keputusan itu diambil dalam rapat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Persetujuan naturalisasi itu disahkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto usai mendapat suara bulat dari anggota rapat Komisi III. "Untuk kali ini, kami tawarkan sekali lagi komisi III apakah dapat menyetujui permohonan Sandy Walsh dan Jordi Amat Mass untuk menjadi warga negara Indonesia?" tanya Bambang. "Setuju," jawab anggota yang hadir disusul ketukan palu persetujuan Bambang. Program naturalisasi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Indonesia. Sudah ada puluhan pesepak bola yang dinaturalisasi sejak 2010 lalu, seperti Diego Michiel, Irfan Bachdim, Cristian Gonzales, Ilija Spasojevic, Stefano Lilipaly, dan lainnya.

Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga suatu negara. Tapi, proses ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel7



Gambar 4.12 Sosok Cristian Gonzales Pemain Timnas Indonesia hasil naturalisasi

Sumber: Defri Saefullah/Liputan 6 (2013)

Bacalah dua kasus di atas dan artikel di bawah ini! Catatlah informasi-informasi penting untuk menjawab pertanyaan yang tersedia di bawah artikel!

Jakarta - Status kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang. Baik dalam UUD 1945 maupun Undang-undang tentang Kewarganegaraan. Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan tentang kewarganegaraan, mulai dari status hingga hak dan kewajiban telah diatur dalam perundang-undangan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 26 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Undang-undang Kewarganegaraan

1. UUD 1945 Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

2. UU Nomor 12 Tahun 2006

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya. Atas hal tersebut, maka dibentuklah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengertian tentang Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam Pasal 4. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua yang merupakan WNI hingga anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9, berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan:

- (1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- (2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- (3) sehat jasmani dan rohani;
- (4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- (6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- (7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- (8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Permohonan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan dapat diterima atau ditolak berdasarkan Keputusan Presiden.

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel8

Berdasarkan berita dan artikel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

- 1) Bagaimana asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia?
- 2) Apa penyebab terjadinya kasus berkewarganegaraan ganda? Apa pula penyebab terjadinya kasus seseorang yang tidak berkewarganegaraan?
- 3) Bagaimana menyikapi kasus warga yang berkewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan?
- 4) Bagaimana jika ada WNA yang ingin menjadi WNI? Apa yang harus ia lakukan?
- 5) Bagaimana kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia?

Jawaban:

1) - Asas *ius sanguinis* (keturunan), kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tua.

- Asas *ius soli* terbatas, kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir dalam kondisi tertentu.

- Asas kewarganegaraan Tunggal, pada dasarnya seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan.

- Asas kewarganegaraan ganda terbatas, berlaku sementara bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia tertentu.

2) Penyebab terjadi kewarganegaraan ganda adalah dari perkawinan campuran antara WNA dan WNI, perbedaan aturan kewarganegaraan antar negara.

Sementara kasus tidak berkewarganegaraan adalah karena kehilangan kewarganegaraan lama dan belum mendapatkan kewarganegaraan baru, perbedaan hukum antar negara sehingga seseorang tidak diakui sebagai warga negara, faktor politik atau perpindahan negara.

3) Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM, warga tersebut perlu mengikuti aturan kewarganegaraan yang berlaku, kasus diselesaikan sesuai UU dan Kerjasama antar negara, mengutamakan keadilan agar hak seseorang tetap terlindungi

4) Maka ia harus mengajukan permohonan perwarganegaraan, menjalani prosesi sidang naturalisasi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk berpindah menjadi WNI, membayar biaya perwarganegaraan, dan menunggu Keputusan presiden mengenai diterima/ditolak nya permintaan perwarganegaraan

5) Dengan lahir di Indonesia dengan kedua orang tua berkewarganegaraan Indonesia sehingga memenuhi Asas ius sanguinis (keturunan).